

1500007-15.2022.8.26.0464

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Desacato

Magistrado: Rodrigo Martins Marques

Comarca: Pompéia

Foro: Foro de Pompéia

Vara: Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... DERECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL. (...) 4. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pompéia

Foro de Pompéia

Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Clementino José de Paula Nº 387, Pompeia-SP - cep 17580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500007-15.2022.8.26.0464 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500007-15.2022.8.26.0464

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Desacato

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3104411/2021

- DEL.POL.POMPEIA, 22165074 - DEL.POL.POMPEIA, 22165075 - DEL.POL.POMPEIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID ALAN PIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Martins Marques

Vistos.

DAVID ALAN PIO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 331, (por 2x), cc. o artigo 70, ambos do Código Penal, porque, de acordo com a denúncia, no dia 27 de dezembro de 2021, às 13h56min, na Rua Getúlio Vargas, nº. 232, na cidade e comarca de Pompeia, o acusado desacatou os policiais militares João Miguel Grimaldi Remolli e Alex Cândido de Oliveira, que são funcionários públicos e estavam no exercício de suas funções.

Relatório dispensado por força do artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva do Estado merece ser julgada procedente.

Como se vê, a materialidade delitiva vem positivada pelo boletim de ocorrência de fls. 01/02, bem como pela prova oral coligida no crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria, de igual modo, delineia-se indubitosa, uma vez que há provas suficientes contra o réu.

A vítima Alex Cândido de Oliveira, policial militar, disse que foram informados via "copom" sobre uma ocorrência em um restaurante, sendo que, chegando ao local, o réu já havia ido embora. Relatou que foram informados de que o acusado desferiu pauladas nos vidros do estabelecimento. Contou que realizaram a abordagem do réu em frente à residência dele, ocasião em que o acusado passou a proferir ofensas como "seus policiais de merda", "vão tomar no cu".

Corroborando, a vítima João Miguel Grimaldi Remolli, policial militar, declarou que na data dos fatos, o acusado havia se envolvido em uma briga, momento em que teria se utilizado de um pedaço de pau para tentar agredir uma pessoa. Relatou que se dirigiram até a residência do réu, ocasião em que ele correu para o interior do imóvel e passou a proferir ofensas contra os policiais, como "seus policiais de merda", "vão tomar no cu". Por fim, esclareceu que nunca teve problemas com o acusado.

Diante de tais circunstâncias, infere-se que as teses apresentadas pela Defesa não prosperam, dada a fragilidade dos elementos em que se assentam, ao passo que a versão acusatória vem corroborada por subsídio probante robusto, a revelar que o réu praticou o crime descrito na denúncia.

Vale ressaltar que "desacatar significa humilhar ou menosprezar, implicando algo injurioso, com o fim de desacreditar a função pública, sendo capaz de configurar o ilícito qualquer tipo de palavra grosseira ou ato ofensivo contra a pessoa que exerce função pública, incluindo ameaças e agressões físicas" (Guilherme S. Nucci, in 'Código Penal Comentado', São Paulo, RT, 2012, p. 1197).

Conforme se vislumbra, o quadro probatório não deixa dúvidas da prática do delito de desacato, porquanto o acusado teve a nítida intenção de menosprezar e desprestigiar os policiais militares, funcionários públicos, não se tratando o caso de mera discussão ou mero revide.

Com efeito, ambas as vítimas descreveram com riqueza de detalhes todo o desenvolvimento dos fatos.

Saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere plena validade aos depoimentos dos que atuaram na ocorrência. Isso porque a palavra dos policiais possui credibilidade como qualquer outro, devendo sua valoração ser realizada com os demais elementos do acervo probatório. Anote-se que não há sequer indício de que as vítimas tenham algum motivo para prejudicar o réu.

Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DERECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL. (...) 4. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. 5. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 262582 / RS 6ª Turma rel. Min. Nélfi Cordeiro j. 10/03/2016).

Ademais, caso fosse a intenção dos policiais incriminar o acusado, certamente o teriam feito por delito mais grave, e não por desacato, infração de menor potencial ofensivo, com sanções brandas.

Ao contrário do que sustenta a defesa, não há que se falar em ausência de dolo, pois a prova dos autos, mormente a prova oral produzida no curso da audiência de instrução, demonstraram que o acusado, ao ser abordado pelos policiais, proferiu ofensas diretamente a eles, tais como “seus policiais de merda”, “vão tomar no cu”.

Desta senda, proferir palavras ofensivas, com intenção de humilhar ou menosprezar agente público durante o exercício da função pública ou em razão dela, ato que, em verdade, constituiu manifesto abuso da liberdade de pensamento/expressão, podem e devem ser reprimidos, inclusive criminalmente, já que se busca evitar o regresso de uma sociedade contemporânea para um status primitivo, fundada no caos, desrespeito e intolerância.

Destarte, não há que se falar em insuficiência probatória, bem como provada a materialidade e autoria delitiva da infração penal em comento, a prolação de decreto condenatório é medida que se impõe.

Dessa maneira, passo à dosimetria da pena.

Atento às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, todas favoráveis ao acusado, fixo a pena no mínimo legal, em 06 meses de detenção.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Na derradeira fase, ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena.

Deixo de aplicar a pena alternativa de multa, uma vez que seria demasiadamente branda.

Em razão do “quantum” de pena aplicada, o regime inicial será o aberto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu DAVID ALAN PIO a cumprir, em regime inicial aberto, a pena de 06 meses de detenção, por infração ao artigo 331, do Código Penal.

Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade por idêntico período da pena corporal.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados expedindo-se a competente guia de recolhimento para a execução.

P.R.I.C.

Pompeia, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA